

# UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia "



00001997

## Resolución Directoral N°.....

Tocache, 13 JUL. 2026

### VISTO:

El memorando N°750-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/D de fecha 09 de julio de 2026, el Informe Preliminar N°041-2026-GRSM/DRESM-UGELT/P-CPPADD de fecha 07 de julio de 2026 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (05) folios útiles y;

### CONSIDERANDO:

Que, mediante solicitud de prescripción de la R.D N°000878, de fecha 12 de marzo del 2019, que resuelve en su artículo 1° INSTAURAR proceso administrativo disciplinario al Prof. **Jorge Antonio Zapata Bamberger**, docente de la II.EE "Víctor Andrés Belaunde" – Nuevo Bambamarca - Tocache; por haber incurrido en inasistencia injustificada a su centro de trabajo, los días de huelga indefinida 2018, incurriendo en falta administrativa prevista en el literal e) del art.- 48° de la Ley N°29944, modificado por la Ley N°30541, concordante con lo establecido en el artículo 82.4 del D.S N°004-2013-ED, se peticiona se declare prescrito el PAD iniciado.

Que, los hechos informados por el Jefe de Recursos Humanos y atribuidos a los docentes de la provincia de Tocache, por abandonar el cargo, inasistiendo injustificadamente los días de huelga indefinida del año 2018, conducta que se encuentra acreditada en cumplimiento por lo solicitado con los siguientes documentos Informe N°118-2018-GRSM-DRE/DO.OO/UE303-EA, Oficio Circular N° 004-2018-GRSM-DRE/DO.OO/UE303/EA, Oficio Múltiple N° 107-2018-MINEDU, Oficio Circular N° 10-2018-GRSM-DRE/DO.OO/UE303/EA, Oficio Múltiple N° 110-2018-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN y Oficio Circular N° 011-2018-GRSM-DRE/DO.OO/UE303/EA, se pone de conocimiento a la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, que docentes nombrados, contratados de los diferentes niveles han hecho abandono de cargo injustificado, inasistiendo injustificadamente los días de huelga indefinida 2018; además de los formatos N°1 y formato N°2, acta de verificación de asistencia y permanencia de personal en las IIEE y ficha de monitoreo a las asistencias y permanencia remitido por los representantes de la UGEL Tocache.

Que, este colegiado hace referencia a la Ley N°29944, que en su **Artículo 3° MARCO ÉTICO Y CIUDADANO DE LA PROFESIÓN DOCENTE** señala: *"la profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar integralmente al educando. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la ciudadanía y la democracia. Esta ética exige del profesor idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno"*.

Que, bajo los principios de la potestad administrativa del TUO de la Ley N°27444, verdad material e impulso de oficio, la Secretaria Técnica de la CPPADD, ha realizado la siguiente diligencia en aras de los principios antes mencionados; con tal de esclarecer la presente investigación y así poder acreditar o no la imputación en contra del docente en investigación preliminar.

Que, este colegiado aprecia el FUT de fecha 02 de julio del 2026, donde solicita prescripción al no existir pronunciamiento respecto al PAD iniciado mediante R.D N°000878, fecha 12 de marzo del 2019, en donde se resuelve en su artículo 1° INSTAURAR proceso administrativo disciplinario.

Que, este colegiado al realizar las respectivas indagaciones del caso, solo habría encontrado en el sistema de Escalafón las Resoluciones Directorales de Instauración de proceso administrativo disciplinario a dicho docente, mas no las resoluciones de absolución o archivo.

(..) ahora bien, al solicitar información al área de Secretaria General de la UGEL Tocache, solo se habría encontrado en el sistema las Resoluciones Directorales de Instauración de proceso administrativo disciplinario a dicha docente, mas no las notificaciones respectivamente, ni las resoluciones de absolución o archivo. Por otro lado, en el área de la CPPADD figuran los expedientes de las instituciones educativas que han participado en la huelga indefinida del 2018, con las R.D de apertura del proceso administrativo disciplinario, cédulas de notificación e incluso algunos descargos, solo de algunos expedientes.

De todos los actuados en la investigación preliminar se debe considerar las denuncias y los aportes testimoniales como documentos que conlleven a aproximar un acto de veracidad con imparcialidad; en todo caso actuando en criterio de conciencia compulsando el hecho investigado.

De la revisión de los documentos que obran en el expediente se aprecia que el docente, presta servicios bajo la Ley de Reforma Magisterial N°29944, por lo que la CPPADD considera que son aplicables al presente caso la referida norma, y cualquier otro documento de gestión emitido por el Ministerio de Educación por el cual se establezcan funciones, obligaciones, deberes y derechos; así como el D.S. N°004-2013-ED, en adelante Reglamento de la Ley N°29944 - Ley de Reforma Magisterial.

Que, la resolución Vice Ministerial N° 120-2024-MINEDU, de fecha 25 de octubre del 2024, señala: 11.1. Para el cómputo del plazo de prescripción de la acción del PAD, se considera las siguientes disposiciones:

- *El plazo de prescripción para el inicio del PAD es de un (1) año contado desde la fecha en que la CPPADD o CEPADD hace de conocimiento la falta, a través del Informe Preliminar, al Titular de la entidad o quien tenga la facultad delegada; y se suspende con la notificación de la instauración del PAD. En caso se declare la nulidad de la resolución de instauración del PAD, el cómputo del plazo de prescripción se inicia a partir de la fecha del último informe preliminar.*
- *El plazo de prescripción para la duración del PAD es de dos (2) años, contado a partir de la notificación de la resolución de instauración del PAD hasta la emisión de la resolución de sanción.*
- *El plazo de prescripción para la determinación de la existencia de las faltas o infracciones, es de cinco (5) años contado a partir del día siguiente de la comisión de la falta o infracción, del día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción o desde el día en que la acción cesó, dependiendo de si se trata de infracciones instantáneas, continuadas o permanentes, respectivamente; hasta la emisión de la resolución de sanción.*

11.2. Para los casos suscitados con fecha anterior del 29 de junio de 2023, se deberán de considerar los plazos de prescripción contenido en la Resolución de Sala Plena N° 003-2019-SERVIR/TSC.

11.3. La prescripción será declarada de oficio o a petición de parte. El investigado plantea la prescripción como alegato de defensa y el titular de la entidad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos.

11.4. La prescripción del proceso opera sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar.

11.5. Si mediante norma específica se declara la suspensión de los plazos del PAD en todo el territorio nacional o parte de él, por un determinado periodo, la comisión y la autoridad correspondiente tendrán en cuenta el plazo respectivo para evitar la prescripción de la falta o infracción y la vigencia del PAD".

Que, según la Resolución de Sala Plena N°003-2019-SERVIR/TSC, los plazos de prescripción tienen que ver con tres supuestos: i) plazo de duración de un procedimiento disciplinario sancionador, ii) plazo para determinar la existencia de una infracción, y iii) plazo para el inicio de un procedimiento sancionador.

La Sala Plena, por unanimidad, consideró que los fundamentos jurídicos contenidos en los numerales 28, 29, 35 y 37 ameritan ser declaradas como precedente de observancia obligatoria para esclarecer los casos en los cuales corresponde la aplicación supletoria de los plazos de prescripción previstos en la Ley del Servicio Civil (Ley N°30057) en la Ley de Procedimiento Administrativo General (TUO Ley N°27444) para los procedimientos disciplinarios de la Ley de Reforma Magisterial (Ley N°29944) y su reglamento.

Que, del numeral precedente; en cuanto al primer supuesto se ha establecido como precedente que al no encontrarse regulado en la Ley de reforma Magisterial (Ley N°29944) el plazo de prescripción para la duración de un procedimiento, corresponderá aplicar por supletoriedad el plazo de prescripción de un año previsto en la Ley del Servicio Civil, el cual se cuenta a partir de la notificación de la resolución de inicio de procedimiento

En cuanto al segundo supuesto, para determinar la existencia de una infracción, se estableció que, ante la falta de regulación de un plazo para tal efecto, corresponde aplicar supletoriamente el plazo de prescripción de cuatro años regulado en el artículo 252° del TUO de la Ley N°27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) en el cual se cuenta desde la comisión de la infracción o del día que realizó la última acción constitutiva de la infracción o desde el día en que la acción cesó.

En cuanto al tercer supuesto, se estableció que en este caso el artículo 105° del Reglamento de la Ley N°29944 (Ley Reforma Magisterial) si ha previsto un plazo de prescripción de un año para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, el cual se contabiliza desde la toma de conocimiento de la falta por parte del titular de la entidad o quien tenga la facultad delegada, a través del informe preliminar elaborado por la comisión permanente o por la comisión especial de procesos administrativos disciplinarios; "al existir en la ley especial (Ley de la carrera magisterial) una regla sobre el plazo para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, en este caso no corresponde la aplicación supletoria del plazo para el inicio de tres años, previsto en la Ley general (Ley N°30057 Ley del servicio civil) prescribe: la prescripción de la potestad sancionadora encuentra su justificación en la aplicación del principio de seguridad jurídica, así como en la exigencia de que no se prolonguen indefinidamente situaciones pasibles de ser sancionadas, de modo que los investigados sean procesados en un plazo razonable" (señala el acuerdo plenario).

Agrega que parte de las garantías del debido procedimiento implica el cumplimiento de los plazos para la duración del procedimiento administrativo disciplinario y sus diferentes etapas "con la consiguiente responsabilidad administrativa de las autoridades que inobserven tales plazos" señala el precedente publicado en el diario oficial el peruano, mediante Resolución de Sala Plena N°003-2019-SERVIR/TSC.

Que, se debe tener en cuenta las fechas y/o cronología desde el momento que toma conocimiento la UGEL Tocache y que mediante acto motivado en fecha 12 de marzo del 2019 se emite la INSTAURACION del proceso administrativo disciplinario, por ende, el colegiado de la CPPADD desde la fecha 12 de marzo 2020 en adelante, no ha puesto de conocimiento al titular de la entidad (de turno) en su momento sobre este caso.

Que, ante lo expuesto se debe de declarar la prescripción al haberse transcurrido *más de 08 años de ocurrido los hechos*, por lo que por el transcurso del tiempo la administración ha perdido su potestad para continuar con el procedimiento administrativo disciplinario para docentes en el caso que nos ocupa el Prof. **Jorge Antonio Zapata Bamberger**, docente de la II.EE "Victor Andrés Belaunde" – Nuevo Bambamarca - Tocache, por presuntamente haber incurrido en inasistencia injustificada a su centro de trabajo, los días de huelga indefinida del año 2018, incurriendo en falta administrativa prevista en el literal e), del art.- 48 de la Ley N°29944, modificado por Ley N°30541, concordante con lo establecido en el artículo 82.4 del D.S N°004-2013-ED.

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1 **motivación del acto administrativo**; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU, D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, Resolución Viceministerial N°091-2021-MINEDU y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.

Del presente caso en particular esta CPPADD luego del análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, recomienda **DECLARAR la prescripción de la acción del PAD**, respecto del Prof. **Jorge Antonio Zapata Bamberger**, docente de la II.EE "Victor Andrés Belaunde" – Nuevo Bambamarca - Tocache; en consecuencia, se DISPONGA se archive el presente proceso disciplinario sin pronunciamiento sobre el fondo; en consecuencia,

**SE RESUELVE:**

00001997

**ARTICULO 1°.- DECLARAR** la **prescripción de la acción del PAD**, respecto del Prof. **Jorge Antonio Zapata Bamberger**, docente quien cumplía funciones en la II.EE "Víctor Andrés Belaunde" – Nuevo Bambamarca, del distrito y provincia de Tocache, región San Martín; en consecuencia, **se archive** el presente proceso disciplinario iniciado en virtud de la R.D.UGEL-T N°000878 fecha 12 de marzo del 2019.

**ARTICULO 2°.- ENCARGAR** al Responsable de Secretaría General notifique el presente acto motivado a la Prof. **Jorge Antonio Zapata Bamberger**, identificado DNI N° 19321356, con domicilio real a Calle Arequipa, provincia de Chepen, departamento La Libertad, numero de celular 929933858, de acuerdo a la Ley N°27444, art.- 20 y 21, para su conocimiento y fines consiguientes.

**ARTICULO 3°.- ENCARGAR** al responsable de la Oficina de Secretaría General, notifique el presente acto motivado, a la presidente de la CPPADD, al responsable de la Oficina de Escalafón, y al denunciante para su conocimiento y fines consiguientes.



Regístrese y Comuníquese,

*[Handwritten signature in blue ink]*

Mg. **GLODEAN JAMES TAFUR CAMPOS.**  
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA  
LOCAL DE TOCACHE

GJTC/DUGEL  
MDC/PCPPADD  
MACA/RD  
MPMR/ST